

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4514/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสมศักดิ์ รุ่งโรจน์เจริญกิจ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 83, มาตรา 212, มาตรา 225

ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 83 การ "จับ" นั้น เพียงแต่ทำให้ผู้ถูกจับรู้สึกตัวว่าขาดอิสรภาพไม่สามารถไปไหน ได้สะดวกต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานก็พอ ไม่จำเป็นต้องใช้กำลัง ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทันที หรือแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือต้องทำบันทึกการจับกุมก่อน

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 138 วรรคสอง, 295, 296 ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องมาตรา 295 และมาตรา 296 จำเลยฎีกาฝ่ายเดียว โดยโจทก์มิได้ฎีกาขอเพิ่มเติมโทษจำเลย ศาลฎีกาก็มีอำนาจลงโทษจำเลยตามมาตรา 295 และมาตรา 296 ได้ ถือเป็นการปรับบทให้ถูกต้อง โดยไม่เพิ่มเติมโทษจำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 225 ประกอบมาตรา 212

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ ป.อ. มาตรา ๑๓๘, ๒๙๕, ๒๙๖, ๓๗๑, ๙๑ และให้คืนอาวุธปืนของกลาง แก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหา พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง, ๒๙๕, ๒๙๖ อันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๙๖ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม ป.อ. มาตรา ๙๐ กระทั่งหนึ่ง และ ผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง และ ป.อ. มาตรา ๓๗๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม ป.อ. มาตรา ๙๐ อีกกระทั่งหนึ่ง ให้เรียงกระทั่งลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ ฐานต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ให้จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๖,๐๐๐ บาท ฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ปรับ ๒,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาพาอาวุธปืนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ คงปรับ ๑,๐๐๐ บาท รวมโทษ จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๗,๐๐๐ บาท จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีเห็นสมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา ๒๙, ๓๐ ของกลางคืนเจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง ให้จำคุก ๒ เดือน และ ปรับ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนข้อหาตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๕, ๒๙๖ ให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำ
ผิดฐานต่อสู้อย่างผิดกฎหมายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือไม่ โจทก์มีพยาน
โท ด. สิบตำรวจโท ค. สิบตำรวจโท ฐ. และพลตำรวจ บ. เบิกความว่า ในวันเกิดเหตุ
ได้ตั้งด่านตรวจที่ปากซอยประชาอุทิศ ๖๙ แขวงทุ่งครุ เขตราชบุรีบูรณะ
กรุงเทพมหานคร มีรถยนต์ คันหนึ่งแล่นผ่านมา พันตำรวจโท ด. เรียกหยุดและขอ
ตรวจรถ ตรวจค้นรถพบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง พันตำรวจโท ด. จึงยึด
อาวุธปืนของกลางและสั่งให้ควบคุมตัวจำเลยไปสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ โดย
จำเลยได้ ขับรถยนต์ออกไปก่อน เมื่อถึงปากซอยประชาอุทิศ ๗๕ จำเลยเปิดสัญญาณ
ไฟเลี้ยวซ้ายจะเข้าซอย สิบตำรวจโท ค. จึงขับรถจักรยานยนต์แซงไปทางซ้ายมือไป
จอดขวางไว้ที่ปากซอยและชี้มือบอกให้ตรงไป แต่จำเลยพยายามจะขับรถเลี้ยวเข้า
ซอยและเจ็วชนรถจักรยานยนต์ของสิบตำรวจโท ค. ล้มลง จำเลยจอดรถแล้วลงมา
ใช้มือบีบคอสิบตำรวจโท ค. พูดบอกว่ามีขวางทางกฎหมาย กฎจะเข้าบ้านกฎหมาย สิบตำรวจ
โท ค. จึงถอยออกมา สิบตำรวจโท ฐ. ซึ่งขับรถจักรยานยนต์เลยไปย้อนกลับมาแล้ว
ลงจากรถดึงชายเสื้อจำเลยให้ถอยออกมา จึงถูกจำเลยชกที่หน้า สิบตำรวจโท ฐ. จึง
กอดปล้ำและรวบมือจำเลยไว้ พลตำรวจ บ. จึงยื่นกุญแจมือให้สิบตำรวจโท ฐ. ใส่
กุญแจมือจำเลยไว้แล้วได้วิทย์แจ้งพันตำรวจโท ด. พันตำรวจโท ด. กับพวกจึงมาที่
เกิดเหตุ เห็นว่า จำเลยตั้งแต่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจขอตรวจค้นรถพบอาวุธปืนจน
กระทั่งขับรถออกไปนั้น มีพฤติการณ์ในทางก้าวร้าวไม่ยำเกรงต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่โดยแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่ง เพราะปรากฏจากคำเบิก
ความของพลตำรวจ บ. ที่เข้าไปพูดขอตรวจค้นรถ จำเลยบอกว่าตรวจหาอะไร พล
ตำรวจ บ. บอกว่าตรวจของผิดกฎหมาย จำเลยพูดว่าอยากเปิดก็เปิดเอง เมื่อตรวจ
ค้นพบอาวุธปืน ก็ปรากฏจาก คำเบิกความของพันตำรวจโท ด. ว่า จำเลยเดินเข้ามา

หาและแนะนำว่าเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกอยู่ใน ซอยประชาอุทิศ ๗๕ พันตำรวจ
โท ด. ถามว่าทำไมไม่นำหลักฐานไปพกกพมา จำเลยบอกว่าเก็บไว้ในเซฟ พันตำรวจ
โท ด. จึงบอกให้ไปสถานีตำรวจทุ่งครุก่อนแล้วค่อยให้ญาตินำไปอนุญาตพกกพมาดู
ตอนหลัง จำเลยบอกว่าอาวุธปืนเพิ่งนำมาไม่กี่วัน จะนำไปซ้อมยิงแต่ไม่ได้ซ้อมยิง
เพราะสนามปิดจึงไปนั่งดื่มสุราและเบียร์ต่อ พันตำรวจโท ด. ได้สั่งให้คุมจำเลยไป
จำเลยจึงขับรถออกไปแสดงว่าจำเลยได้แสดงกิริยาอวดแบ่งแก่เจ้าพนักงานตำรวจ
และรู้ดีอยู่แล้วว่า พันตำรวจโท ด. สั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวจำเลยไปสถานี
ตำรวจ โดยพันตำรวจโท ด. มอบอาวุธปืนให้ สิบตำรวจโท ค. ไปด้วย กรณีดังกล่าว
ย่อมถือได้ว่าเป็นการจับแล้ว เพราะ ป.วิ.อ. มาตรา ๘๓ บัญญัติว่า "ในการจับนั้น เจ้า
พนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่ง
ให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจพร้อมด้วยผู้จับ แต่ถ้า
จำเป็นก็ให้จับตัวไป" และวรรคสองบัญญัติว่า "ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะ
ขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนีผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือ
ความป้องกัน ทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับผู้นั้น" ซึ่งการ
จับเพียงแต่ทำให้ผู้ถูกจับรู้สึกตัวว่าขาดอิสรภาพ ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกต้องอยู่
ในความควบคุมของเจ้าพนักงานก็พอ ไม่จำเป็นต้องใช้กำลัง ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทันที
หรือแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือต้องบันทึกการจับกุมก่อน ดังจำเลยฎีกาหลังจากที่
จำเลยถูกจับแล้ว จำเลยมีพฤติการณ์ที่พยายามจะหลบหนีจากการควบคุม เจ้า
พนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจใช้กำลังใช้วิธีหรือความป้องกันซึ่งเหมาะสมแก่การ
จับกุมตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๓ วรรคสอง แล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

การที่จำเลยทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานเพื่อจะหลบหนีดังกล่าวเป็นความผิด
ตาม ป.อ. มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง, ๒๙๕ และ ๒๙๖ อันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบท ซึ่งต้องลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๖ แต่โจทก์มิได้

ฎีกาขอเพิ่มเติมโทษจำเลย ศาลฎีกาจึงเห็นควรปรับบทให้ถูกต้อง โดยไม่เพิ่มเติมโทษจำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๕ ประกอบมาตรา ๒๑๒

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง, ๒๙๕, ๒๙๖ ให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๖ ซึ่งเป็นบทที่โทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา ๙๐ ให้จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-กนก พรณรักษา-ดลจรัส รัตนไศภิต)

ศาลอาญานบุรี - นายวิชา ชินวงศ์พราห์ม
ศาลอุทธรณ์ - นายวิบูลย์ มีอาสา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>